

软件开发服务协议（样例 C）

委托方（甲方）： 恒星商贸有限公司
受托方（乙方）： 云码信息技术有限公司
项目名称： 订单管理系统定制开发
签订日期： 2026 年 8 月 12 日

第一条 项目内容

乙方为甲方定制开发订单管理系统，功能范围包括：订单录入与审核、库存联动、客户对账、经营报表四个模块，具体以双方确认的需求规格说明书（附件一）为准。

第二条 开发周期

本项目开发周期为一百二十个工作日，自甲方支付首期款之日起算。因甲方需求变更或资料提供延迟导致的工期顺延，由双方书面确认。

第三条 合同价款与支付节点

本项目合同总价为人民币 480000
元（大写：肆拾捌万元整）。支付节点为：本协议签订后十个工作日内支付 30%，即 144000
元；系统交付验收合格后十个工作日内支付 50%，即 240000 元；质保期满后十个工作日内支付尾款 20%，即 96000 元。

第四条 交付与验收标准

乙方完成开发后提交甲方测试。甲方应在收到交付物后十五个工作日内完成验收并出具书面意见；逾期未出具意见且未提出书面异议的，视为验收合格。验收标准以附件一约定的功能清单及性能指标为准。

第五条 逾期付款责任

甲方逾期付款的，每逾期一日按合同总价的 0.5% 向乙方支付违约金。

第六条 逾期交付责任

乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价的 0.3%
向甲方支付违约金；因甲方原因导致的需求变更或验收延迟不计入逾期。

第七条 知识产权

验收合格并结清全部款项后，交付软件的知识产权归甲方所有。乙方在开发中形成的通用组件与工具库，其知识产权仍归乙方，乙方授予甲方在本项目范围内永久免费的使用权。

第八条 保密条款

双方对在合作过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，保密期限自知悉之日起五年，不因本协议解除或终止而失效。

第九条 质量保证

乙方对交付系统提供自验收合格之日起十二个月的免费质保期。质保期内非因甲方原因出现的缺陷，乙

方应在接到通知后四十八小时内响应、五个工作日内修复。

第十条 变更管理

任何一方提出需求变更的，应提交书面变更申请；变更引起的费用与工期调整由双方书面确认后执行。

单项变更使工作量增加超过原工作量 10% 的，双方另行议价。

第十一条 争议解决

因本协议引起的争议，双方协商解决；协商不成的，提交合肥市仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

第十二条 其他约定

本协议一式肆份，双方各执两份，自双方盖章之日起生效。双方确认：任何情况下违约赔偿总额不超过合同总价的 10%；质保金于验收合格后六个月内支付。本协议附件与正文具有同等法律效力。

第十三条 项目团队与人员稳定

乙方应组建不少于八人的项目团队投入开发，核心成员（项目经理、架构师）未经甲方书面同意不得更换。确需更换的，替换人员资质不得低于原人员，并安排不少于五个工作日的工作交接。

第十四条 培训与知识转移

系统交付验收前，乙方应组织不少于两场、每场不少于半天的使用培训，并向甲方移交系统操作手册、部署文档与数据库设计文档。培训地点为甲方指定的场所。

第十五条 通知与送达

与本协议有关的通知均应以书面形式发出，送达至本协议首部所列地址或双方书面确认的电子邮箱即视为送达。任何一方联系方式变更的，应在变更后三日内书面通知对方。

（以下无正文，为签署页）

甲方（签章）：_____

乙方（签章）：_____

签署日期：_____年____月____日

签署日期：_____年____月____日